

1500435-56.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111664/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ RICARDO DOS SANTOS CUNHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

LUIZ RICARDO DOS SANTOS CUNHA foi denunciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500435-56.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-56.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111664/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ RICARDO DOS SANTOS CUNHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

LUIZ RICARDO DOS SANTOS CUNHA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, no 23 de abril de 2021, por volta das 16h16min, em via pública, na Rua João Felizardo, nº 779, Inhuguvira, na cidade de Cajati-SP, Comarca de Jacupiranga-SP, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 3g de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 12 pedras, e 7g de maconha acondicionadas em 4 porções, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 58/59.

Resposta à acusação, às fls. 106.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Após, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo pericial de fls. 146/149.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares relataram que durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico avistaram o réu entregando algo para um indivíduo, o que levantou suspeita. Na abordagem do acusado, os entorpecentes foram localizados em busca pessoal.

Indagado, o réu confirmou que estava realizando a venda de entorpecentes.

O depoimento dos policiais militares merece credibilidade, pois está em consonância com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

O réu, por sua vez, disse que a droga era para uso próprio. Entretanto, a versão não tem qualquer suporte probatório e acabou isolada nos autos. Ademais, a quantidade de entorpecente não se mostra compatível com a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, diante das provas reunidas, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, a natureza da droga é desfavorável, levando em conta o potencial lesivo do crack para a saúde pública, muito superior ao de outros entorpecentes.

Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, aumento a pena em 1/6, em razão da reincidência (0052538-78.2012.8.26.0602), e fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na 3ª fase, não há o que considerar.

Ante o exposto, CONDENO o réu LUIZ RICARDO DOS SANTOS CUNHA a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA